

Test Tema 11 #2

Actualizado el 18/03/2026

1. Con respecto a las prórrogas de los contratos:

- a) Pueden incluirse en todos los contratos
- b) Todos los contratos son prorrogables una vez finalizados
- c) Pueden preverse una o varias prórrogas siempre que las características del contrato permanezcan inalterables durante el período de duración de éstas
- d) La prórroga se acordará por el órgano de contratación y será confirmada posteriormente por el licitador

2. Según recoge la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la incorporación en la contratación pública de criterios sociales y medioambientales:

- a) Debe hacerse de manera transversal y preceptiva siempre y cuando estos criterios no guarden relación con el objeto del contrato.
- b) Permite reducir los plazos de adjudicación a la mitad.
- c) Proporciona una mejor relación calidad-precio en la prestación contractual, así como una mayor y mejor eficiencia en la utilización de los fondos públicos.
- d) Es obligatoria sólo para contratos sujetos a una regulación armonizada.

3. Según el artículo 118 de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, en relación con los contratos menores, indique la respuesta INCORRECTA:

- a) Se requerirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente.
- b) En el contrato menor de obras, deberá añadirse al expediente el presupuesto de las obras, sin perjuicio de que deba existir el correspondiente proyecto cuando normas específicas así lo requieran.
- c) En el expediente se justifican que no se está alterando el objeto del contrato para evitar la aplicación de las reglas generales de contratación, y que el contratista no ha suscrito más contratos menores que conjuntamente superen la cifra de 50.000 euros de valor estimado, si se trata de un contrato de suministros.
- d) En los contratos menores la tramitación del expediente exigirá el informe del órgano de contratación motivando la necesidad del contrato.

4. Indique la respuesta correcta respecto a la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público:

- a) Regula la subasta electrónica
- b) Prohíbe la subasta electrónica
- c) Suprime la adjudicación directa
- d) No menciona la subasta electrónica

5. Señale cuál de los siguientes principios NO está considerado dentro del objeto y finalidad de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público:

- a) Unidad de mercado.
- b) Publicidad y Transparencia.
- c) Igualdad de trato.
- d) Libertad de acceso a las licitaciones.

6. ¿Qué deberá publicarse, en cualquier caso, en el perfil de contratante, según la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público?

- a) Información de tipo general que permita relacionarse con el órgano
- b) Documentos generales como las instrucciones internas de contratación
- c) Información particular relativa a los contratos que celebre
- d) Todos los anteriores

7. Son causas de nulidad de los contratos de las Administraciones Públicas:

- a) La falta de publicación del anuncio de licitación en el perfil de contratante alojado en la Plataforma de Contratación del Sector Público o en los servicios de información similares de las Comunidades Autónomas, en el DOUE o en el medio de publicidad en que sea preceptivo, de conformidad con el artículo 135.
- b) La nulidad de un acto que no sea preparatorio del contrato.
- c) La falta de capacidad de obrar o de solvencia económica, financiera, técnica o profesional.
- d) Las respuestas a) y c) son correctas.

8. ¿Cuál es la duración máxima que la ley permite a los acuerdos marco?

- a) 2 años
- b) 1 año
- c) 4 años
- d) 3 años

9. Podrán contratar con las Administraciones Públicas:

- a) Solo las personas jurídicas.
- b) Solo las personas naturales o jurídicas, españolas o miembros de la Unión Europea.
- c) Solo las personas naturales o jurídicas que sean españolas.
- d) Las personas naturales o jurídicas, españolas o extranjeras.

10. De acuerdo con lo establecido en el artículo 158 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, en el procedimiento abierto la adjudicación de los contratos se producirá:

- a) En el plazo máximo de 20 días desde la apertura de proposiciones.
- b) En el plazo máximo de quince días a contar desde el día siguiente a la apertura de proposiciones, cuando el único criterio para seleccionar al adjudicatario sea el precio.
- c) En el plazo máximo de tres meses desde la apertura de proposiciones, cuando para la adjudicación del contrato deban tenerse en cuenta una pluralidad de criterios.
- d) En un plazo máximo de un mes, a contar desde la apertura de proposiciones.

11. Un contrato de regulación armonizada será nulo si:

- a) No se publica en DOUE.
- b) Si se incumplen las normas de adjudicación del acuerdo marco.
- c) Si hay sistema dinámico de contratación y se incumplen las normas de adjudicación.
- d) Todas las anteriores.

12. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, son contratos del sector público:

- a) Los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza administrativa, que celebren las entidades enumeradas en el artículo 3.
- b) Los contratos subvencionados por entidades sin ánimo de lucro, que celebren las entidades enumeradas en el artículo 3.
- c) Los contratos onerosos, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, que celebren las entidades enumeradas en el artículo 3.
- d) -

13. A efectos de la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, se entiende por presupuesto base de licitación:

- a) El límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario.
- b) El límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario.
- c) El importe máximo que éste puede alcanzar, sin incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo disposición en contrario.
- d) El precio cierto ofertado por el contratista.

14. ¿Qué sistemas de racionalización de compras incluye la ley de contratos del sector público?

- a) Acuerdos marco
- b) Sistemas dinámicos de adquisición
- c) Centrales de contratación
- d) Incluye las tres anteriores

15. La potestad de contratación:

- a) Corresponde a los órganos superiores que están en cabeza de cada una de las Administraciones
- b) Corresponde al Ministerio de Hacienda siempre
- c) Puede llevarse a cabo por cualquier unidad orgánica
- d) Corresponde a los órganos de contratación a los que se encuentra legalmente atribuida

16. ¿Cuál de los siguientes procedimientos de adjudicación NO se contempla en la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público?

- a) Negociado
- b) Abierto
- c) Restringido
- d) Concurso

17. De acuerdo con la Ley 25/2013 de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público, ¿cuál de las siguientes entidades NO está obligada al uso de factura electrónica en las entregas de bienes y prestaciones?

- a) Sociedad de responsabilidad limitada
- b) Unión temporal de empresas
- c) Empresario individual
- d) Persona jurídica sin nacionalidad española

18. Entre los principios de la ley de contratos del sector público no se encuentra:

- a) Libertad de acceso a las licitaciones.
- b) Publicidad y transparencia de los procedimientos.
- c) No discriminación e igualdad de trato entre los candidatos.
- d) Protección de la competencia.

19. Indique cuál de las siguientes respuestas es CORRECTA en relación con el procedimiento abierto simplificado regulado en el artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

- a) Se puede aplicar en contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o inferior a 2.000.000 de euros.
- b) Se puede aplicar en contratos de concesión de servicios cuyo valor estimado sea igual o inferior a 100.000 euros.
- c) Los criterios de adjudicación que dependan de un juicio de valor no pueden suponer una ponderación superior al diez por ciento del total.
- d) Se exime al adjudicatario de la constitución de garantía definitiva.

20. ¿Cuál de las siguientes no es una forma de pago admitida por la Pasarela de Pagos de la Agencia Tributaria?

- a) Pago mediante cargo en cuenta
- b) Pago con tarjeta
- c) Pago por cargo en cuenta de terceras personas, previo apoderamiento registrado en "Registro de apoderamientos"
- d) Pago mediante remesa de importación para obligados contribuyentes con residencia en el extranjero

21. ¿Cuál de los siguientes no es un principio de la contratación pública?

- a) Publicidad y transparencia
- b) Salvaguarda de la libre competencia
- c) Selección de la oferta económicamente más ventajosa
- d) Restricción en el acceso a las licitaciones

22. ¿Qué estructura tiene la nueva Ley 9/2017, de contratos del sector público?

- a) Un título preliminar y cuatro capítulos
- b) Cinco libros y Siete capítulos
- c) Un título preliminar y cuatro libros
- d) Un artículo único y un anexo

23. ¿Cuáles son los procedimientos de adjudicación que contempla la Ley 9/2017 de contratos del sector público?

- a) Abierto, abierto simplificado (más tramitación especial del simplificado), restringido y negociado
- b) Abierto, abierto simplificado (más tramitación especial del simplificado), restringido y negociado (con y sin publicidad)
- c) Abierto, abierto simplificado (más tramitación especial del simplificado), restringido, negociado, diálogo competitivo y asociación para la innovación
- d) Abierto, abierto simplificado (más tramitación especial del simplificado), restringido, negociado y diálogo competitivo

24. Son órganos de contratación estatales:

- a) Los Ministros y los Secretarios de Estado
- b) Los representantes legales de los Organismos autónomos y demás Entidades públicas estatales y los Directores Generales de las distintas Entidades gestoras y Servicios comunes de la Seguridad Social
- c) a) y b) son correctas
- d) El Subsecretario de Hacienda

25. ¿Cuál es el órgano de contratación del Sistema Estatal de contratación centralizada?

- a) El Ministro de Hacienda.
- b) La Dirección General de Patrimonio del Estado.
- c) La Junta de Contratación Centralizada.
- d) La Junta Consultiva de Contratación Pública del Estado.

26. Seleccione la respuesta verdadera respecto a la publicidad de los procedimientos negociados:

- a) No se requiere publicidad en el caso de contratos cuyo valor estimado sea igual o menor a 120.000.
- b) El órgano de contratación solicitará ofertas, al menos a 5 empresas capaces de realizar el objeto del contrato, cuando ello sea posible.
- c) El procedimiento permite la negociación de las condiciones del contrato.
- d) Es el procedimiento ordinario de adjudicación en los contratos de colaboración entre el sector público y el sector privado.

27. Las especificaciones técnicas de un pliego de prescripciones:

- a) deben permitir descartar ciertas empresas o productos con los que no se han tenido buenas experiencias
- b) deben hacer referencia a la marca de mayor calidad del producto o servicio
- c) deben hacer referencia a la fabricación o procedencia determinada del producto o servicio
- d) todas son falsas

28. Los contratos de servicios de los organismos autónomos de la AGE se encuentran sujetos a regulación armonizada cuando su importe es igual o superior a:

- a) 140.000 euros
- b) 143.000 euros
- c) 221.000 euros
- d) 862.000 euros

29. Conforme con el artículo 107 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿qué garantía deberán constituir, a disposición del órgano de contratación y con carácter general, los licitadores que, en las licitaciones de los contratos que celebren las Administraciones Públicas, presenten las mejores ofertas?

- a) Una garantía de un 5% del precio final ofertado por aquellos, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
- b) Una garantía del 10% del precio final ofertado por aquéllos.
- c) Una garantía del 15% del precio final ofertado por aquellos, incluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.
- d) Una garantía del 20% del precio final ofertado por aquellos, incluido el importe estimado del valor residual.

30. En un contrato tramitado por urgencia por su necesidad inaplazable o cuya adjudicación se deba acelerar por interés público:

- a) El plazo de inicio de la ejecución no puede ser superior a un mes.
- b) El plazo de inicio de la ejecución no puede superar los 10 días hábiles.
- c) El plazo de inicio de la ejecución no puede superar los 15 días naturales.
- d) El plazo de inicio de la ejecución no puede superar los 10 días naturales.

31. Según la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, ¿cuál de las siguientes afirmaciones corresponde al contrato de servicios?

- a) La ejecución de una obra que altere de forma permanente el terreno o una construcción preexistente.
- b) La adquisición de productos o bienes muebles que deban ser entregados en un plazo determinado.
- c) La obtención de suministros periódicos o continuados a lo largo del tiempo.
- d) Las prestaciones consistentes en la realización de una actividad o conjunto de actividades dirigidas directamente a satisfacer una necesidad pública, sin entrega de un bien corporal.

32. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, transpone la:

- a) La Directiva 2014/25/UE, de 26 de febrero de 2018
- b) Directiva 2014/23/UE, y la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2019
- c) Directivas 2014/23/UE, y la Directiva 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
- d) Ninguna respuesta es correcta

33. ¿Qué normativa supuso la aprobación de la nueva ley de contratos?

- a) El Reglamento de la Intervención General del Estado
- b) El Acuerdo sobre Libre Comercio de la OCDE
- c) Las nuevas Directivas europeas en materia de contratación
- d) El Reglamento funcional del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales

34. ¿A qué régimen jurídico podrán estar sometidos los contratos del sector público?

- a) Derecho administrativo o derecho público.
- b) Derecho administrativo o derecho común.
- c) Derecho administrativo o derecho privado.
- d) Derecho administrativo.

35. ¿Cuál de las siguientes opciones NO corresponde a uno de los lotes en los que se dividió la Fase I del Servicio Unificado de Telecomunicaciones?

- a) Internet.
- b) Comunicaciones vía satélite.
- c) Red Corporativa Nacional Multiservicio y servicio de telefonía fija.
- d) Comunicaciones Móviles.

36. Podrán ser objeto de tramitación de emergencia regulada en el art. 120 de la Ley de Contratos del Sector Público:

- a) Los expedientes correspondientes a los contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público. A tales efectos el expediente deberá contener la declaración de urgencia hecha por el órgano de contratación, debidamente motivada
- b) Los expedientes en los que la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afectan a la defensa nacional
- c) Los expedientes de obras sujetos a regulación armonizada
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta,

37. ¿Mediante qué procedimiento su pueden adjudicar los acuerdos marco?

- a) Solo por procedimiento negociado
- b) Solo por procedimiento restringido
- c) Solo por procedimiento abierto
- d) Por procedimiento abierto, restringido o negociado

38. Indique cuál de las siguientes opciones es FALSA respecto a los contratos menores, según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

- a) Se pueden adjudicar directamente
- b) No pueden tener una duración superior a un año
- c) No pueden ser objeto de prórroga
- d) Su valor estimado debe ser inferior a 80.000 euros, cuando se trate de contratos de obras, o a 35.000 euros, cuando se trate de contratos de suministros o servicios

39. Indique cuál de estas respuestas NO es correcta de acuerdo con el artículo 136 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público. En todo caso se considerará modificación significativa de los pliegos la que afecte a

- a) Al cambio o variación del órgano contratante
- b) El importe y plazo del contrato
- c) Las obligaciones del adjudicatario
- d) Al cambio o variación del objeto del contrato.

40. Un contrato de obra será SARA siempre que su valor estimado sea superior a:

- a) 5.404.000 euros
- b) 214.000 euros
- c) 5.382.000 euros
- d) 139.000 euros

41. ¿Dónde NO es necesario especificar la forma de acceso al Perfil del Contratante?

- a) En los pliegos y documentos equivalentes
- b) En los anuncios de licitación, en todos los casos
- c) En los anuncios que tengan lugar en documentos oficiales
- d) En ninguno de los casos anteriores

42. ¿Es siempre necesario acudir a una nueva licitación para adjudicar los contratos basados en un acuerdo marco?

- a) No, solo cuando no todos los términos del acuerdo están definidos
- b) Sí, siempre se debe acudir a una nueva licitación
- c) La ley prohíbe expresamente acudir a una nueva licitación
- d) Depende de lo que establezca el pliego del acuerdo marco

43. De acuerdo con el artículo 154 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, la formalización de los contratos deberá publicarse, junto con el correspondiente contrato, en el perfil del contratante del órgano de contratación, en un plazo:

- a) No superior a diez días tras la adjudicación del contrato.
- b) No superior a quince días tras el perfeccionamiento del contrato.
- c) No superior a quince días tras la adjudicación del contrato.
- d) No superior a veinte días tras el perfeccionamiento del contrato.

44. Son contratos del sector público los siguientes:

- a) contratos de obras, concesión de obras, concesión de servicios, suministro y servicios.
- b) contratos de suministro y servicios.
- c) contratos del sector privado.
- d) Ninguna respuesta es correcta.

45. Según el artículo 132.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los órganos de contratación darán a los licitadores y candidatos un tratamiento igualitario y ajustarán su actuación a los principios de:

- a) Eficacia, eficiencia y antiformalismo.
- b) Concurrencia y no arbitrariedad
- c) Cooperación y colaboración.
- d) Transparencia y proporcionalidad.

46. ¿Qué consecuencias tiene la declaración judicial de existencia de cesión ilegal de trabajadores, en caso de que un trabajador de una empresa externa demande judicialmente y obtenga un pronunciamiento en tal sentido?

- a) La declaración de cesión ilegal de trabajadores produce automáticamente la incorporación del trabajador demandante a la plantilla de la Administración, como trabajador fijo, manteniendo las condiciones laborales que tenía reconocida con la empresa contratista
- b) La declaración de cesión ilegal de trabajadores no produce efectos sobre la relación laboral entre el trabajador que demande y la empresa contratista, sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias y en su caso penales del funcionario responsable de la irregularidad
- c) El trabajador podrá optar por incorporarse a la plantilla de la Administración, como trabajador indefinido no fijo, y podrán derivarse responsabilidades disciplinarias y penales contra el funcionario responsable de la irregularidad, entre otras posibles consecuencias
- d) El trabajador continuará prestando servicios en la empresa contratista, si bien tendrá las mismas condiciones, económicas y de horario, mientras dure la contrata con la Administración, que el funcionario responsable del servicio externalizado

47. Atendiendo a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, indique la respuesta INCORRECTA en relación con el plazo de duración de los contratos y su prórroga:

- a) Los contratos menores no son susceptibles de prórroga.
- b) Los contratos pueden prorrogarse por el consentimiento tácito de las partes.
- c) La prórroga de los contratos se acuerda por el órgano de contratación.
- d) -

48. De acuerdo con la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se considera como una prohibición para contratar:

- a) Haber sido condenado mediante sentencia firme por cualquier delito.
- b) Personas físicas o jurídicas residentes fuera de la Unión Europea.
- c) Empresas que no alcancen un número mínimo de trabajadores o un volumen mínimo de negocio.
- d) No estar al corriente en el pago de obligaciones tributarias.

49. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

- a) Los contratos del sector público tendrán siempre un precio incierto, que se abonará al contratista en función de la prestación realmente ejecutada y de acuerdo con lo pactado. En el precio se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, que en todo caso se indicará como partida independiente.
- b) Los contratos del sector público tendrán siempre un precio cierto, que se abonará al contratista en función de la prestación realmente ejecutada y de acuerdo con lo pactado. En el precio se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, que en todo caso se indicará como partida independiente.
- c) Los contratos del sector público tendrán siempre un precio cierto, que se abonará al contratista en función de la prestación realmente ejecutada y de acuerdo con lo pactado. En el precio no se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de impuesto sobre el Valor Añadido, que en todo caso se indicará como partida independiente.
- d) Los contratos del sector público tendrán siempre un precio cierto, que se abonará al contratista en función de la prestación realmente ejecutada y de acuerdo con lo pactado. En el precio se entenderá incluido el importe a abonar en concepto de Impuesto sobre el Valor Añadido, que en ningún caso se indicará como partida independiente.

50. ¿Qué porcentaje sobre el importe de adjudicación supone la garantía definitiva, en un contrato con las administraciones públicas?

- a) Un 4%
- b) Un 5%
- c) Un 6%
- d) Un 8%

51. Un contrato de obras está sujeto a regulación armonizada cuando:

- a) Su valor estimado es igual o superior a 5.538.000€.
- b) La sujeción a regulación armonizada no depende de la cuantía del contrato.
- c) Su presupuesto base de licitación es igual o superior a 5.538.000€.
- d) Su valor estimado es igual o superior a 2.000.000€.

52. Indique la respuesta FALSA en relación con el perfil de contratante regulado en la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público:

- a) Los órganos de contratación difundirán, exclusivamente a través de Internet, su perfil de contratante
- b) La forma de acceso al perfil de contratante deberá hacerse constar en los pliegos y documentos equivalentes, así como en los anuncios de licitación en todos los casos
- c) La forma de acceso al perfil de contratante deberá especificarse en los tabloneros de anuncios del Ministerio correspondiente
- d) El acceso a la información del perfil de contratante será libre, no requiriendo identificación previa

53. La aplicación para la presentación telemática de solicitudes de contratos basados en el acuerdo marco o de adjudicaciones de contratos realizados en el marco del sistema dinámico de contratación, se denomina:

- a) CONECTA-PATRIMONIO
- b) PITER
- c) CONECTA-CENTRALIZACIÓN
- d) No existe tal aplicación

54. Es requisito de una empresa para poder contratar con la Administración:

- a) Únicamente tener capacidad de obrar.
- b) Contar con capacidad y siempre estar clasificada e inscrita en el ROLECE.
- c) Contar con capacidad, solvencia y no estar incurso en prohibición de contratar.
- d) Contar con capacidad y no estar incurso en prohibición de contratar.

55. De acuerdo a la Ley 9/2017 de contratación del Sector Público, el Valor Estimado es:

- a) El presupuesto de adjudicación, las prórrogas y las modificaciones previstas, IVA excluido
- b) El presupuesto de licitación, las prórrogas y las modificaciones previstas, IVA excluido
- c) El presupuesto de adjudicación, las prórrogas y las modificaciones previstas, IVA incluido
- d) El presupuesto de licitación, las prórrogas y las modificaciones previstas, IVA incluido

56. Según la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, para una tramitación de emergencia el plazo de inicio de la ejecución no podrá ser superior a:

- a) 10 días hábiles
- b) 15 días hábiles
- c) 15 días naturales
- d) 1 mes

57. Indique la respuesta correcta. De acuerdo con el artículo 38 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre de contratos del sector público, los contratos celebrados por los poderes adjudicadores serán inválidos

- a) Cuando concurra en ellos alguna de las causas que los invalidan de conformidad con las disposiciones del derecho mercantil
- b) Cuando concurra en ellos alguna de las causas que los invalidan de conformidad con las disposiciones del derecho civil
- c) El incumplimiento de las circunstancias y requisitos exigidos para la modificación de los contratos
- d) En aquellos casos en que la invalidez derive de la mala fe del contratista

58. ¿A cuál de los siguientes entes no les es de aplicación la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público?

- a) Al Ministerio de Defensa
- b) Al INEM
- c) A la Seguridad Social
- d) Se aplica a todos los anteriores

59. Según lo preceptuado en el artículo 36 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los contratos referidos en el citado artículo se perfeccionan:

- a) En todos los casos por la formación del contrato.
- b) Sólo por la adjudicación del contrato.
- c) Por la firma del acta de inicio del contrato.
- d) Con su formalización o con su adjudicación, según los casos.

60. Según la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, contra la resolución dictada en el procedimiento de un recurso especial en materia de contratación

- a) Sólo cabrá la interposición de recurso contencioso-administrativo
- b) Se puede volver a interponer un nuevo recurso especial en supuestos excepcionales previstos en la ley.
- c) Se puede interponer recurso postetativo de reposición.
- d) No se puede interponer ningún recurso.

61. Sobre qué actos un licitador puede interponer el recurso especial en materia de contratación:

- a) Únicamente los anuncios de licitación y los pliegos de los contratos SARA.
- b) Los acuerdos de adjudicación de cualquier contrato, sea o no SARA.
- c) Los anuncios de licitación, los pliegos, los actos de trámite cualificados así como los acuerdos de adjudicación de los contratos SARA.
- d) Ninguna es verdadera.

62. Conforme a lo dispuesto en el artículo 101 de la actual Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos de Sector Público en el cálculo del valor estimado de contratos, deberán tenerse en cuenta, como mínimo:

- a) El beneficio industrial y los gastos generales de estructura sin tener en cuenta las posibles prórrogas del contrato.
- b) El beneficio industrial, los costes derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes y los gastos generales de estructura, sin tener en cuenta posibles prórrogas del contratos.
- c) Además de los costes derivados de la aplicación de las normativas laborales vigentes, otros costes que se deriven de la ejecución material de los servicios, los gastos generales de estructura y el beneficio industrial, sin tener en cuenta las posibles prórrogas del contrato.
- d) Las respuestas a, b, y c no son correctas.

63. Podrán ser objeto de tramitación urgente regulada en el art. 119 de la Ley de Contratos del Sector Público:

- a) Los expedientes correspondientes a los contratos cuya celebración responda a una necesidad inaplazable o cuya adjudicación sea preciso acelerar por razones de interés público. A tales efectos el expediente deberá contener la declaración de urgencia hecha por el órgano de contratación, debidamente motivada
- b) Los expedientes en los que la Administración tenga que actuar de manera inmediata a causa de acontecimientos catastróficos, de situaciones que supongan grave peligro o de necesidades que afectan a la defensa nacional
- c) Los expedientes de obras sujetos a regulación armonizada
- d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta

64. Indique la afirmación CORRECTA acerca de las Instrucciones sobre Buenas Prácticas para la gestión de las contrataciones de servicios y encomiendas de gestión a fin de evitar la cesión ilegal de trabajadores:

- a) Fue dictada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en diciembre de 2010.
- b) Recomendaba, para la determinación del coste de los trabajos objeto del contrato, la utilización del criterio de jornadas de trabajo por categoría profesional.
- c) En cualquier caso, cuando se produzca una declaración del carácter indefinido del personal de la empresa contratista en relación con la Administración, se recomienda la apertura de información reservada.
- d) El personal de las empresas contratistas no podrá realizar ningún tipo de curso de formación impartido por la Administración contratante o dentro de las instalaciones de ésta.

65. Según la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, se produce una “transferencia del riesgo operacional” en los contratos de tipo:

- a) Obras y Servicios.
- b) Concesión de Obras y Concesión de Servicios.
- c) Suministros.
- d) Todas las respuestas anteriores son correctas.

66. Atendiendo a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, indique cuál de las siguientes respuestas es INCORRECTA en relación con el plazo de duración de los contratos y su prórroga:

- a) Los contratos menores no son susceptibles de prórroga.
- b) El plazo de ejecución de un contrato de obras puede ser de seis años.
- c) Un contrato puede prorrogarse por el consentimiento tácito de las partes.
- d) La prórroga de un contrato se acuerda por el órgano de contratación.

67. Indique cuál de los siguientes tipos de contratos NO está regulado por la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público:

- a) Contrato de concesión de suministros.
- b) Contrato de suministro.
- c) Contrato de concesión de servicios.
- d) Contrato de servicios.

68. El valor estimado del contrato:

- a) Permite determinar si el contrato está sujeto a regulación armonizada
- b) No incluye el IVA
- c) Incluye prórrogas y cualquier modificación prevista sobre el presupuesto base de licitación
- d) Todas las respuestas son ciertas

69. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, considera que los contratos de adquisición de programas de ordenador desarrollados a medida son:

- a) Contratos de concesión de servicios
- b) Contratos de suministros
- c) Contratos de servicios
- d) Contratos de obra

70. De acuerdo con la normativa básica de contratos del Sector Público, en relación con la gestión de un servicio público realizada indirectamente por parte de la administración, indique la respuesta INCORRECTA:

- a) En ningún caso podrán prestarse servicios que impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos
- b) Puede ser realizada a través de un contrato de concesión de servicios
- c) Puede ser realizada a través de un contrato de servicios
- d) Las modalidades de contratación establecidas son: Gestión interesada, concierto y sociedad de economía mixta

71. Una vez adjudicado de forma provisional el contrato a uno de los licitadores, ¿qué tanto por ciento del importe final de adjudicación debe depositar el adjudicatario en concepto de fianza definitiva?

- a) Del 5% del importe de licitación, IVA incluido
- b) Del 4% del importe de adjudicación
- c) Del 5% del importe de adjudicación, excluido el IVA
- d) Del 3% del importe de adjudicación

72. En un contrato cuyo presupuesto es de 100.000 euros sin IVA y se adjudica por 80.000, IVA excluido, la garantía definitiva será de:

- a) 2.400 euros
- b) 4.000 euros
- c) 3.200 euros
- d) 1.600 euros

73. ¿Dónde se entiende celebrado un contrato?

- a) Donde se encuentre la sede del órgano de contratación, en todo caso.
- b) Donde se encuentre la sede del adjudicatario.
- c) Donde se indique en las cláusulas.
- d) Donde se indique en los pliegos.

- 74. El recurso especial en materia de contratación permite la impugnación, previa al recurso contencioso-administrativo, de:**
- a) Los actos de trámite que no resuelven la licitación.
 - b) Las penalizaciones impuestas por ejecución defectuosa.
 - c) Los acuerdos de adjudicación.
 - d) La resolución del recurso de Alzada.
- 75. Según el artículo 32 de la LCSP, ¿qué figura se establece para realizar prestaciones propias de los contratos públicos a cambio de una compensación tarifaria, valiéndose de otra persona jurídica distinta a ellos?**
- a) Encomiendas de gestión
 - b) Subcontratación
 - c) Convenios
 - d) Encargos a medios propios
- 76. Los contratos que celebren los poderes adjudicadores se perfeccionan con su:**
- a) Ejecución
 - b) Adjudicación
 - c) Licitación
 - d) Formalización
- 77. De acuerdo a la Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, cuando se trate de contratos de suministro o de servicios, se consideran contratos menores los contratos de valor estimado inferior a:**
- a) 15.000 euros.
 - b) 18.000 euros.
 - c) 35.000 euros.
 - d) 40.000 euros.
- 78. En relación con la contratación administrativa señale la opción verdadera:**
- a) Está prohibido la realización de pactos en cualquier caso.
 - b) Obliga a entes locales.
 - c) La perfección de un contrato se produce en su adjudicación provisional.
 - d) La garantía global responde solamente ante un órgano de contratación.
- 79. Además de los pliegos, ¿cuál de los siguientes documentos forma parte del expediente de contratación?**
- a) Certificado de la existencia de crédito.
 - b) Fiscalización de la intervención.
 - c) Aprobación del gasto.
 - d) Todos los anteriores.
- 80. Cuál de los siguientes órganos no es un órgano de contratación en el ámbito de un ministerio:**
- a) Ministro
 - b) Secretario de Estado
 - c) Junta de Contratación
 - d) Mesa de Contratación
- 81. ¿Qué parte del expediente de contratación incluye los pactos y condiciones que definen los derechos y obligaciones de cada una de las partes del contrato?**
- a) El Pliego de Prescripciones Técnicas
 - b) El Pliego Técnico de Referencia
 - c) El Pliego de Cláusulas Administrativas
 - d) La Memoria Justificativa

82. Atendiendo a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿cuál de las siguientes opciones es FALSA en relación con el cálculo del valor estimado de un contrato de servicios?

- a) Debe incluir el Impuesto sobre el Valor Añadido.
- b) Deben considerarse las eventuales prórrogas.
- c) Deben considerarse las modificaciones previstas.
- d) Deben considerarse las primas que se haya previsto abonar a los licitadores.